

Elegir a tu juez

*La independencia judicial como derecho de la persona,
de Montesquieu al Tribunal de Disciplina Judicial*

Lectura de 25 minutos · Nivel: licenciatura · Actualizado al 7 de octubre de 2026

RESUMEN

Por qué la independencia judicial es un derecho de la persona y no un privilegio del juez, qué enseñan la tradición clásica y los países que eligen jueces, y qué riesgos plantea el diseño mexicano de 2024: la elección de 2025, el Tribunal de Disciplina Judicial y los cambios de adscripción, con los argumentos del gobierno expuestos con justicia.

PALABRAS CLAVE independencia judicial · separación de poderes · inamovilidad · elección popular de jueces · régimen disciplinario · Tribunal de Disciplina Judicial · cambio de adscripción · derecho a un tribunal independiente · recurso efectivo · amparo

IDEAS CLAVE

- La independencia judicial es un derecho de la persona: el de ser oída por un tribunal independiente e imparcial (DUDH, art. 10; CADH, art. 8.1).
- El derecho internacional no prohíbe elegir jueces; exige garantías: nombramiento sin motivos impropios, estabilidad en el cargo y protección contra presiones.
- La elección expone al juez a quien lo postula, a quien financia su campaña y a la mayoría del momento; Estados Unidos y Bolivia lo documentan.
- La pregunta no es sólo quién elige al juez, sino de quién depende después: de un órgano disciplinario sin revisión externa o de quien puede moverlo de juzgado.

ÍNDICE

1	Introducción: la pregunta de doña Rosa	2	7	6. El régimen disciplinario y los cambios de adscripción	10
2	1. Un derecho de la persona, no un privilegio del juez	2	8	7. Las advertencias internacionales	12
3	2. La tradición clásica: separar el poder de juzgar	4	9	8. Los jueces que dijeron no	13
4	3. Cuando el poder pone a sus jueces	6	10	Conclusión	13
5	4. La experiencia de elegir jueces	7		Glosario	14
6	5. México: del choque a la reforma	8		Preguntas para el repaso	14
				Fuentes	15

Introducción: la pregunta de doña Rosa

Imagine un caso hipotético. Una mujer de setenta y tres años, doña Rosa, vive en una casa de adobe que estorba a una obra que el gobierno considera prioritaria. Promueve un juicio de amparo: pide un juez. El juez que le toca llegó al cargo por voto popular; su nombre aparecía en las guías de votación que circularon en los últimos días de la campaña; y el tribunal que puede investigarlo, suspenderlo y destituirlo, sin que ningún otro tribunal revise esa decisión, salió de la misma elección.

Doña Rosa no necesita saber teoría constitucional para entender lo que está en juego. Necesita un juez que pueda darle la razón, aunque la razón estorbe a quien tiene el poder. Esta lectura explica por qué esa posibilidad –la independencia judicial– no es un privilegio del juez, sino un derecho de quien acude a él; por qué la tradición constitucional desconfió desde muy temprano de los jueces que dependen de quien los pone; qué enseña la experiencia de los países que eligen a sus jueces; y cómo el diseño mexicano de 2024 coloca al juez electo frente a un régimen disciplinario y administrativo con pocas garantías.

Conviene leerla con dos advertencias. La primera: el derecho internacional no prohíbe la elección popular de jueces. La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados lo dijo expresamente ¹. Lo que exige son garantías. La segunda: las razones del gobierno para reformar el Poder Judicial –corrupción, nepotismo, una justicia lejana de la gente– existen y se exponen aquí con justicia. La crítica no es a esos fines, sino a si el diseño adoptado los sirve sin sacrificar la independencia.

1. Un derecho de la persona, no un privilegio del juez

Los textos internacionales

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 no habla de los derechos del juez, sino de los de la persona:

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

Artículo 10 (texto original en español, resolución 217 A (III), 1948)

«Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.»

Asamblea General de la ONU, resolución 217 (III), 10 de diciembre de 1948 ²

La Convención Americana sobre Derechos Humanos recoge el mismo derecho en su artículo 8.1, y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, al interpretar el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, le dio el carácter más alto posible:

OBSERVACIÓN GENERAL N.º 32 (2007) Comité de Derechos Humanos, párrafo 19

«El requisito de la competencia, independencia e imparcialidad de un tribunal en el sentido del párrafo 1 del artículo 14 es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna.»

CCPR/C/GC/32, párr. 19 ³

La Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia), órgano consultivo del Consejo de Europa, lo resumió en una frase: la independencia judicial «no es un privilegio personal de los jueces», sino que se justifica por la necesidad de que puedan cumplir su papel de guardianes de los derechos y libertades del pueblo ⁴. Si se debilita, no pierde el juez: pierde quien necesita uno.

El amparo en la Declaración Universal

Hay un dato que conviene conocer en México. Dos artículos antes del 10, la Declaración reconoce el derecho a un recurso efectivo:

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS Artículo 8 (texto original en español)

«Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.»

Asamblea General de la ONU, resolución 217 (III), 1948 ²

Ese artículo no estaba en el proyecto de la Comisión de Derechos Humanos. Lo propuso México en la Tercera Comisión de la Asamblea General, el 25 de octubre de 1948 (documento A/C.3/308); el texto definitivo fue una enmienda conjunta de México, Chile y Venezuela (A/C.3/309/Rev.1), aprobada al día siguiente por 46 votos contra 0 y 3 abstenciones. En esa sesión, el delegado mexicano explicó que su enmienda se basaba en el juicio de amparo, presente en la legislación mexicana desde hacía más de cien años ^{5,6}. El amparo es, así, una aportación mexicana al derecho internacional de los derechos humanos; y un amparo sin un juez independiente es una puerta pintada en la pared.

2. La tradición clásica: separar el poder de juzgar

Montesquieu

SEMBLANZA

Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu

1689-1755

filosofía política

QUIÉN FUE

Magistrado del Parlamento de Burdeos y autor de *El espíritu de las leyes* (1748).

QUÉ APORTÓ

Formuló la idea de que la libertad política exige separar los poderes de hacer las leyes, de ejecutarlas y de juzgar.

En el capítulo 6 del libro XI de *El espíritu de las leyes*, Montesquieu escribió:

DE L'ESPRIT DES LOIX (GINEBRA, 1748)

Libro XI, capítulo 6, p. 245

«No hay tampoco libertad si el poder de juzgar no está separado del legislativo y del ejecutivo. Si estuviera unido al legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, porque el juez sería legislador. Si estuviera unido al ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Todo estaría perdido si el mismo hombre, o el mismo cuerpo de los principales, de los nobles o del pueblo, ejerciera estos tres poderes...»

TEXTO ORIGINAL (FRANCÉS) *Il n'y a point encore de Liberté, si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative & de l'exécutrice. [...] Tout seroit perdu si le même homme ou le même Corps des Principaux, ou des Nobles, ou du Peuple, exerçoient ces trois pouvoirs...*

NOTA Traducción propia sobre la primera edición. La de García del Mazo (1906) endurece «pourroit avoir» en «tendrá en su mano».

Montesquieu, De l'esprit des loix, Ginebra, Barrillot & fils, 1748, t. I, p. 245 ⁷

La frase final incluye expresamente al pueblo: tampoco el pueblo debe concentrar los tres poderes.

PRECISIÓN Montesquieu no defendía una judicatura profesional. En el mismo capítulo propone que el poder de juzgar lo ejerzan personas sacadas del pueblo, en tribunales temporales, «como en Atenas», y no habla de elecciones. Lo que se cita aquí es la separación del poder de juzgar y la advertencia sobre su concentración, no una postura suya sobre la elección de jueces.

Hamilton y El Federalista

Cuarenta años después, Alexander Hamilton defendió en *El Federalista* n.º 78 que los jueces federales conservaran el cargo mientras observaran buena conducta. Su argumento central es que la independencia protege a las personas incluso frente a los «malos humores» que a veces se difunden en el propio pueblo; y se ocupó expresamente de la posibilidad de que los nombramientos los hiciera el pueblo:

THE FEDERALIST N.º 78 (NUEVA YORK, 1788) Vol. II, p. 298

«Los nombramientos periódicos, como quiera que se regulen o quienquiera que los haga, serían de un modo u otro fatales para su necesaria independencia. [...] si [la facultad de hacerlos se confiara] al pueblo, o a personas elegidas por él para ese fin especial, habría una inclinación demasiado grande a consultar la popularidad como para confiar en que no se consultaría nada más que la Constitución y las leyes.»

TEXTO ORIGINAL (INGLÉS) *Periodical appointments, however regulated, or by whomsoever made, would in some way or other be fatal to their necessary independence. [...] if to the people, or to persons chosen by them for the special purpose, there would be too great a disposition to consult popularity, to justify a reliance that nothing would be consulted but the constitution and the laws.*

NOTA Traducción propia sobre la primera edición en libro.

The Federalist, vol. II, Nueva York, J. and A. M'Lean, 1788, p. 298 ⁸

En la página anterior, Hamilton dio la razón por la que la independencia interesa a todos: «nadie puede estar seguro de no ser mañana la víctima de un espíritu de injusticia del que hoy saca provecho» ⁸.

Tocqueville

SEMBLANZA

**Alexis de
Tocqueville**

1805-1859

ciencia política

QUIÉN FUE

Magistrado francés que recorrió los Estados Unidos entre 1831 y 1832.

QUÉ APORTÓ

En *La democracia en América* analizó los contrapesos de la democracia, entre ellos el poder judicial y el espíritu jurídico.

DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE (PARÍS, 1835) Tomo II, p. 179

«Algunas constituciones hacen elegir a los miembros de los tribunales, y los someten a frecuentes reelecciones. Me atrevo a predecir que estas innovaciones tendrán tarde o temprano resultados funestos, y que algún día se advertirá que, al disminuir así la independencia de los magistrados, no sólo se ha atacado al poder judicial, sino a la república democrática misma.»

TEXTO ORIGINAL (FRANCÉS) *Certaines constitutions font élire les membres des tribunaux, et les soumettent à de fréquentes réélections. J'ose prédire que ces innovations auront tôt ou tard des résultats funestes, et qu'on s'apercevra un jour qu'en diminuant ainsi l'indépendance des magistrats, on n'a pas seulement attaqué le pouvoir judiciaire, mais la république démocratique elle-même.*

NOTA Traducción propia sobre la primera edición. En algunos estados la elección la hacía la legislatura.

Tocqueville, De la démocratie en Amérique, París, Gosselin, 1835, t. II, p. 179 ⁹

Calamandrei y Guizot

En 1921, en su discurso «Governo e magistratura», el procesalista italiano Piero Calamandrei respondió al programa de un partido que proponía jueces electos. Recordó lo que los socialistas alemanes habían tenido que reconocer al discutir la Constitución de Weimar, con estudios sobre el caso suizo: que adoptar al juez electivo significaría, en una gran democracia parlamentaria, «*il completo asservimento della giustizia alla politica*», el completo sometimiento de la justicia a la política; y hizo suya esa conclusión ¹⁰. Un siglo antes, en 1821, François Guizot había escrito que, en cuanto la política penetra en el recinto de los tribunales, «poco importan la mano y la intención que le hicieron cruzar el umbral: la justicia tiene que huir» ¹¹.

3. Cuando el poder pone a sus jueces

Coke frente a Jacobo I

Una de las primeras escenas de la historia de la independencia judicial ocurrió en Inglaterra. En 1608, Jacobo I sostuvo que también él podía juzgar las causas de sus súbditos, porque tenía razón igual que los jueces. Según el informe del propio Edward Coke, éste le respondió que esas causas no se deciden por la razón natural sino por la razón artificial del derecho, y citó a Bracton: el rey no debe estar bajo ningún hombre, sino bajo Dios y bajo la ley ¹². En 1616, cuando el rey pidió a sus jueces que suspendieran los asuntos que le interesaran hasta consultarlo, todos aceptaron menos Coke, que respondió que, llegado el caso, haría lo que correspondiera hacer a un juez. Ese mismo año fue destituido ¹³.

PRECISIÓN La cita de Bracton sólo consta en el informe del propio Coke, publicado después de su muerte, y su fecha impresa (1607) es errónea; la reunión fue probablemente el domingo 13 de noviembre de 1608. Una carta de la época, de Sir Ralph Boswell, lo describe postrado ante el rey pidiéndole perdón. El historiador R. G. Usher (1903) duda de que Coke citara a Bracton en ese encuentro ¹⁴.

El Tribunal del Pueblo

En la Alemania nazi, Hitler nombraba personalmente, a propuesta de su ministro de Justicia, a los jueces del Tribunal del Pueblo (*Volksgerichtshof*), que dictó unas 5,200 penas de muerte ¹⁵. El 22 de febrero de 1943 juzgó en Múnich a Sophie y Hans Scholl y a Christoph Probst, estudiantes de la Rosa Blanca, por sus volantes contra el régimen; los condenó a muerte cuatro días después de la detención de los hermanos y los ejecutó esa misma tarde ¹⁶. Había jueces, había tribunal y había sentencia; no había nadie que pudiera decirle que no al poder.

Venezuela

En 2003, tras una decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo contra un programa del gobierno, el presidente de Venezuela dijo en televisión: «váyanse con su decisión no sé pa' dónde». La Corte Interamericana consideró que los hechos que rodearon la destitución de sus magistrados «demuestran una clara presión en contra de la Corte Pri-

mera»¹⁷. En 2004, una ley amplió el Tribunal Supremo de 20 a 32 magistrados¹⁸. Y en 2009, la jueza María Lourdes Afiuni, que concedió la libertad bajo caución a un preso siguiendo una opinión del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, fue detenida ese mismo día en su juzgado; el Grupo de Trabajo declaró arbitraria su detención¹⁹.

PRECISIÓN En el caso *Apitz Barbera*, la Corte Interamericana no dio por probado que el Ejecutivo ordenara la destitución: concluyó que el órgano disciplinario, de libre remoción, no ofrecía garantías suficientes de que las presiones no influyeran en su decisión¹⁷.

4. La experiencia de elegir jueces

Estados Unidos

Estados Unidos es el país que más jueces elige en las urnas, y lo hace desde hace casi dos siglos. En el caso *Caperton* (2009), el presidente de una empresa minera gastó unos tres millones de dólares, el triple que la propia campaña del candidato, para llevar a un abogado a la Corte Suprema de Virginia Occidental, que iba a revisar una condena de cincuenta millones de dólares contra su empresa. El juez se negó tres veces a apartarse del caso y votó para anular la condena. La Corte Suprema federal resolvió, por cinco votos contra cuatro, que eso violaba el debido proceso:

CAPERTON V. A. T. MASSEY COAL CO., 556 U.S. 868 (2009) p. 886

«Así como a nadie se le permite ser juez de su propia causa, temores semejantes de parcialidad pueden surgir cuando –sin el consentimiento de las otras partes– un hombre escoge al juez de su propia causa.»

TEXTO ORIGINAL (INGLÉS) *Just as no man is allowed to be a judge in his own cause, similar fears of bias can arise when—without the consent of the other parties—a man chooses the judge in his own cause.*

NOTA Traducción propia. Al volver el caso, el tribunal estatal, ya sin ese juez, falló otra vez a favor de la minera por otra razón.

Corte Suprema de los Estados Unidos, 8 de junio de 2009²⁰

Elegir jueces también significa poder castigarlos por lo que resuelven. En 2009, la Corte Suprema de Iowa decidió por unanimidad que la constitución del estado protegía el matrimonio entre personas del mismo sexo; en 2010, tres de sus jueces se sometieron a ratificación y perdieron el cargo con entre el 54 y el 55 % de los votos, tras una campaña de casi un millón de dólares, más de 900,000 de fuera del estado^{21,22}. Los estudios empíricos lo confirman: en Pensilvania, la cercanía de la reelección explica al menos entre 1,818 y 2,705 años adicionales de prisión²³; en Washington, las penas por delitos graves son cerca de un 10 % más largas al final del ciclo electoral del juez²⁴.

Bolivia

Bolivia elige por voto popular a sus altos tribunales desde 2011. En 2011 y 2017, en el cómputo nacional, hubo más votos nulos que válidos (en 2017, para el Tribunal Agroambiental, 51.34 % de nulos) ²⁵. En 2014, tres magistrados constitucionales electos frenaron una ley del gobierno; el Legislativo los procesó y una de ellas fue destituida. En 2016, la mayoría de los votantes rechazó en referéndum una nueva reelección del presidente; en 2017, el Tribunal Constitucional electo, ya con los reemplazos, aplicó de forma preferente el artículo 23 de la Convención Americana como si la reelección indefinida fuera un derecho humano, y la habilitó ²⁶. La Comisión de Venecia (2018) y la Corte Interamericana dijeron después que ese derecho no existe:

OPINIÓN CONSULTIVA OC-28/21 Corte Interamericana, punto resolutivo 2

«La reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni por el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos.»

Corte IDH, OC-28/21, 7 de junio de 2021 ²⁷

5. México: del choque a la reforma

DEL CHOQUE A LA REFORMA

- | | |
|-------------|--|
| 2021 | Jueces federales suspenden la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica; el 15 de marzo, el presidente pide por carta al presidente de la Suprema Corte que, si procede, se investigue al juez; semanas después, el Consejo de la Judicatura dice no haber encontrado nada irregular. |
| 2022 | 6 de abril: mientras la Corte discute la ley eléctrica, el presidente dice «no me vengán con ese cuento de que la ley es la ley». |
| 2023 | 9 de mayo: al día siguiente de que la Corte anula la primera parte del Plan B electoral, el presidente dice «No tiene remedio el Poder Judicial, está podrido» y propone que la gente decida si se elige a los ministros. |
| 2024 | 5 de febrero: iniciativa de reforma judicial; 15 de septiembre: publicación en el Diario Oficial. |
| 2025 | 1 de junio: primera elección judicial; participación cercana al 13 %. Septiembre: se instalan la nueva Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial. |
| 2026 | 6 de octubre: la Suprema Corte entrega a la Consejería Jurídica de la Presidencia una propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. |

Lo que dijo el gobierno

La iniciativa del 5 de febrero de 2024 hablaba de corrupción, impunidad, nepotismo y de una justicia lejana de la gente:

INICIATIVA DE REFORMA AL PODER JUDICIAL (2024)

Gaceta Parlamentaria, 5 de febrero de 2024, p. 3

«Esta reforma pretende romper con la inercia de los acuerdos cupulares, dónde las y los ministros, magistrados y jueces, no eran responsables ante la ciudadanía sino ante quienes los propusieron en el cargo...»

Iniciativa con proyecto de decreto, Gaceta Parlamentaria ²⁸

Para justificar un nuevo órgano disciplinario, la iniciativa citó un informe de la Visitaduría según el cual el Consejo de la Judicatura «hizo cero recomendaciones después de analizar 502 dictámenes» ²⁸. Al presentarla, el presidente invocó una idea que se atribuye a Morelos —«Que existan tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte»— y anunció que jueces, magistrados y ministros serían «electos de manera directa por el pueblo, porque sólo el pueblo puede salvar al pueblo» ²⁹.

PRECISIÓN La frase atribuida a Morelos no figura en los 23 puntos de los *Sentimientos de la Nación*. Las razones del gobierno se exponen aquí con sus propias palabras; la pregunta de esta lectura es si el diseño las sirve sin sacrificar la independencia.

La elección de 2025

Si el defecto era que los jueces respondían a quienes los proponían, la elección no parece haberlo cambiado. Según la Misión de Observación Electoral de la OEA, la participación fue de aproximadamente 13 %, y las nueve candidaturas más votadas a la Suprema Corte fueron promovidas en «acordeones» (guías de votación):

OEA, MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL (INFORME PRELIMINAR)

6 de junio de 2025, p. 12

«...se constató que 6 de los nuevos ministros/as fueron postulados por el comité del Poder Ejecutivo y las 3 restantes son integrantes de la corte actual nombradas por el ex presidente, lo cual levanta dudas razonables sobre la autonomía e independencia del máximo tribunal con respecto al Ejecutivo.»

OEA, MOE, informe preliminar, p. 12; en la p. 37 la Misión «no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región» ³⁰

El gobierno respondió que la misión no tenía facultades para imponer sus criterios sobre cómo un país conforma su Poder Judicial ³¹, y la presidenta había dicho la noche de la elección que, si quisieran controlar a los jueces, no tendría sentido elegirlos en las urnas ³².

La trampa de la pregunta

La pregunta tiene una parte de razón: el voto, por sí solo, no controla a ningún juez. Pero el riesgo para la independencia no está en la urna, sino en lo que la rodea. Antes del voto, cada Poder de la Unión integra un Comité de Evaluación que filtra a los aspirantes, y cada Poder aprueba la lista que envía al Senado (art. 96, fr. II): quien vota elige, pero entre nombres que otros escogieron. Durante la campaña, la Constitución prohíbe el financiamiento público o privado y que los partidos y los servidores públicos hagan proselitismo ³³; pero

con una participación cercana al 13 % ³⁰, una guía de votación bien distribuida puede pesar más que millones de votos dispersos. Y después del voto, los jueces de distrito y los magistrados de circuito duran nueve años y pueden reelegirse de forma consecutiva (art. 97); quienes están en funciones se incorporan a la boleta siguiente, de modo que, para conservar el cargo, tienen que volver a ganar una elección ³³. Es el riesgo que señaló la relatora especial: que quien aspira a reelegirse busque complacer a los votantes o a los patrocinadores de su campaña ³⁴. La pregunta decisiva no es si se vota, sino de quién termina dependiendo el juez.

6. El régimen disciplinario y los cambios de adscripción

El Tribunal de Disciplina Judicial

La reforma creó un Tribunal de Disciplina Judicial de cinco personas, electas en la misma elección de 2025, que puede ordenar investigaciones de oficio, dictar medidas cautelares – entre ellas, la suspensión del juez mientras se le investiga– y sancionar, incluso con la destitución:

CONSTITUCIÓN, ART. 100 (DOF, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024) El Tribunal de Disciplina Judicial

«Podrá ordenar oficiosamente o por denuncia el inicio de investigaciones [...], ordenar medidas cautelares y de apremio y sancionar a las personas servidoras públicas que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, a la administración de justicia o a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia [...]. Las decisiones del Tribunal serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno en contra de estas.»

Diario Oficial de la Federación, 15 de septiembre de 2024, edición vespertina ³³

Hay una segunda instancia dentro del propio Tribunal (su Pleno, por cuatro votos), pero ningún otro tribunal revisa sus decisiones, y contra la suspensión cautelar no procede recurso alguno (Ley Orgánica, art. 191-IV-e). La Ley Orgánica pone un candado: por resoluciones «claramente contrarias» a la Constitución o a la ley, emitidas con dolo o por negligencia o ignorancia inexcusables (art. 184), sólo se puede investigar cuando el juicio ya concluyó en forma definitiva (art. 185). Pero el artículo 187 permite sancionar por «ejercer sus atribuciones de manera claramente arbitraria» (fr. IX) o por «notoria ineptitud técnica o jurídica» (fr. III), sin ese candado ³⁵. Quien decide qué es arbitrario es el propio Tribunal.

Los Principios básicos de la ONU relativos a la independencia de la judicatura (1985) piden lo contrario:

PRINCIPIOS BÁSICOS RELATIVOS A LA INDEPENDENCIA DE LA JUDICATURA

Principio 20

«Las decisiones que se adopten en los procedimientos disciplinarios, de suspensión o de separación del cargo estarán sujetas a una revisión independiente. Podrá no aplicarse este principio a las decisiones del tribunal supremo y a las del órgano legislativo en los procedimientos de recusación o similares.»

ONU, Séptimo Congreso sobre Prevención del Delito, 1985 ³⁶

Antes de la reforma, las destituciones y adscripciones que decidía el Consejo de la Judicatura podían ser revisadas por la Suprema Corte. La propia iniciativa de 2024 citaba la recomendación de la relatora especial de la ONU (2011) de que las decisiones disciplinarias sobre jueces pudieran revisarse por otro órgano judicial independiente ²⁸; la reforma hizo lo contrario.

Los cambios de adscripción

El régimen no se agota en la disciplina. La Ley Orgánica faculta al Órgano de Administración Judicial para resolver sobre la adscripción y readscripción de jueces y magistrados al órgano jurisdiccional que corresponda dentro del circuito en que fueron electos (art. 80, fr. XI), sin fijar criterios ni procedimiento; y al Tribunal de Disciplina para cambiarlos fuera de su circuito «por alguna de las causas excepcionales que el mismo Pleno determine» (art. 154, fr. XIV) ³⁵. Desde marzo de 2025, el juicio de amparo es improcedente «contra actos del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial» (Ley de Amparo, art. 61, fr. III) ³⁷. El 6 de octubre de 2026, la Suprema Corte entregó a la Consejería Jurídica de la Presidencia una propuesta de reforma que, entre otras cosas, faculta al Órgano para readscribir, dentro del mismo circuito, al personal de carrera judicial y administrativo de los juzgados; la propuesta lo presenta como una herramienta para atender con flexibilidad las necesidades operativas ^{38,39}.

La Comisión Interamericana advirtió sobre este tipo de facultades:

GARANTÍAS PARA LA INDEPENDENCIA DE LAS Y LOS OPERADORES DE JUSTICIA (2013)

Comisión Interamericana, párrafos 125 y 127

«...cuando está basado en motivos de carácter discrecional el acto de separación del operador de justicia de los casos que venía conociendo o de su lugar de trabajo puede ser una represalia a sus decisiones, sirviendo la amenaza de traslado también como un amedrentamiento para el desempeño independiente de sus labores. [...] Las transferencias y rotaciones no deben decidirse arbitrariamente, sino responder a criterios objetivos.»

CIDH, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44, 5 de diciembre de 2013 ⁴⁰

La Corte Interamericana describió el efecto que esto produce en los demás jueces: cuando observan que sus colegas son destituidos y luego no reincorporados, aun cuando la destitución fue arbitraria, el temor puede llevarlos a seguir instrucciones o a abstenerse de contradecir tanto a quien los nombra como a quien los sanciona ⁴¹.

PRECISIÓN Todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado (art. 16 constitucional); lo que falta en la ley son los criterios y el procedimiento. La facultad sobre jueces y magistrados ya existe en la ley vigente; lo nuevo de la propuesta, aún no presentada al Congreso al 6 de octubre de 2026, es el personal de carrera.

Los casos

En noviembre de 2025, el Tribunal suspendió, mientras la investiga, a una jueza federal por lo que describió como «determinaciones decretadas en juicios de amparo que entorpecían procesos de extradición en forma indebida»; el quejoso era un extranjero señalado como jefe de una banda de clonación de tarjetas ⁴². En marzo de 2026 suspendió a dos magistradas, electas en 2025, que habían concedido un amparo contra la extradición de un exgobernador reclamado por Estados Unidos; según el Tribunal, resolvieron contra las constancias del expediente ⁴³. Y en octubre de 2026 se supo que había llamado a comparecer, en un procedimiento de responsabilidad, a una exjueza que en agosto de 2024 concedió una de las primeras suspensiones contra la reforma judicial ⁴⁴.

PRECISIÓN Las suspensiones son medidas cautelares, no sanciones; el procedimiento de la exjueza no se había resuelto al 6 de octubre de 2026, y puede haber razones que aún no se conocen. Rige la presunción de inocencia. Lo que aquí se discute es la regla: una resolución equivocada se corrige con los recursos que da la ley, y suspender al juez por lo que resolvió, antes de que se le pruebe una falta, manda un mensaje a todos los juzgados.

7. Las advertencias internacionales

En julio de 2024, la relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, escribió al gobierno mexicano:

RELATORA ESPECIAL SOBRE LA INDEPENDENCIA DE MAGISTRADOS Y ABOGADOS

Comunicación OL MEX 11/2024, 29 de julio de 2024, p. 5

«...la elección popular de jueces podría incrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección, en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas.»

ONU, OL MEX 11/2024 ³⁴

En noviembre de 2024, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que, en conjunto, la elección popular, la terminación anticipada de los mandatos y el nuevo Tribunal de Disciplina «corren el riesgo de socavar seriamente la independencia del Poder Judicial» ⁴⁵. En abril de 2026, tras visitar México, reconoció que la reforma «ha aumentado su representatividad» e insistió en preservar la independencia y en que las personas juzgadas cuenten con «salvaguardas efectivas frente a cualquier injerencia indebida» ⁴⁶. La relatora también ha dicho que la elección popular de jueces «no es por sí mismo contraria al derecho internacional»; el riesgo, explicó, está en la velocidad y la escala de la

reforma y en el abandono del ingreso por méritos ⁴¹. Ante la CIDH recordó que quienes imparten justicia no tienen como función la representación popular, sino la impartición de justicia ⁴⁷.

8. Los jueces que dijeron no

En junio de 1943, la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió que el Estado no podía obligar a unos niños a saludar la bandera contra su conciencia. El juez Robert H. Jackson escribió:

WEST VIRGINIA STATE BOARD OF EDUCATION V. BARNETTE, 319 U.S. 624 (1943) p. 638

«El derecho de cada quien a la vida, la libertad y la propiedad, a la libre expresión, a la prensa libre, a la libertad de culto y de reunión, y los demás derechos fundamentales, no pueden someterse a votación; no dependen del resultado de ninguna elección.»

TEXTO ORIGINAL (INGLÉS) *One's right to life, liberty, and property, to free speech, a free press, freedom of worship and assembly, and other fundamental rights may not be submitted to vote; they depend on the outcome of no elections.*

NOTA Traducción propia.

Corte Suprema de los Estados Unidos, 14 de junio de 1943 ⁴⁸

En 1941, en plena guerra, cuatro de los cinco jueces de la Cámara de los Lores resolvieron que bastaba con que el ministro del Interior creyera tener causa razonable para detener a una persona sin juicio. Lord Atkin votó en contra: «En este país, en medio del choque de las armas, las leyes no callan», y «protesto, aunque lo haga solo» ⁴⁹. El lord canciller le pidió que considerara quitar un pasaje de su voto, y se negó ⁵⁰; en 1979, lord Diplock reconoció en la misma Cámara que la mayoría se había equivocado y que Atkin tenía razón ⁵¹. Y en 1974, la Corte Suprema de los Estados Unidos ordenó al presidente Nixon, por ocho votos contra cero, entregar las grabaciones del caso Watergate; redactó la sentencia el presidente de la Corte, Warren Burger, a quien Nixon había nombrado, y tres de los ocho jueces que votaron le debían su nombramiento ⁵². Dieciséis días después, Nixon renunció.

Conclusión

Volvamos a doña Rosa. Su juez no necesita recibir una orden para no dársela: le basta con saber lo que puede costarle. El derecho internacional no prohíbe elegir jueces, pero exige que, una vez en el cargo, el juez no dependa de nadie más que de la ley. Por eso la pregunta decisiva no es sólo quién elige al juez, sino de quién depende después: de una boleta, de una campaña, de un órgano disciplinario sin revisión externa o de quien puede moverlo de juzgado. A quienes hoy imparten justicia después de haber sido electos les toca demostrar, cada día, que su independencia no es suya: es de la persona que tienen enfrente.

Glosario

Independencia judicial

Garantía de que el juez decide conforme a derecho, sin presiones ni dependencia de otros poderes, de las partes o de quienes lo nombran; es un derecho de la persona a un tribunal independiente.

Imparcialidad

Ausencia de prejuicio o interés del juez respecto de las partes y del asunto.

Inamovilidad

Garantía de permanencia del juez en el cargo, que sólo puede perder por causas y procedimientos previstos en la ley y con revisión independiente.

Adscripción

Asignación de un juez o servidor judicial a un órgano jurisdiccional determinado; la readscripción es su cambio a otro órgano.

Medida cautelar

Decisión provisional (por ejemplo, la suspensión del juez) que se dicta mientras se investiga, sin prejuzgar la responsabilidad.

Tribunal de Disciplina Judicial

Órgano creado por la reforma de 2024 para investigar y sancionar a las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación; sus decisiones son definitivas e inatacables.

Órgano de Administración Judicial

Órgano creado por la reforma de 2024 para administrar el Poder Judicial de la Federación, incluida la adscripción de jueces y magistrados.

Recurso efectivo

Medio judicial que protege a la persona contra actos que violen sus derechos fundamentales (DUDH, art. 8; CADH, art. 25); en México, el juicio de amparo.

Ratificación (*retention election*)

Votación en la que los electores deciden si un juez ya nombrado conserva el cargo, como en Iowa.

Preguntas para el repaso

1. ¿Por qué los textos internacionales tratan la independencia judicial como un derecho de la persona y no como un privilegio del juez?
2. ¿Qué papel tuvo México en la redacción del artículo 8 de la Declaración Universal y cómo se relaciona con el juicio de amparo?
3. ¿Qué argumentos dio Hamilton contra los nombramientos periódicos, incluidos los que hiciera el pueblo? ¿Qué advirtió Tocqueville en 1835?
4. ¿Por qué conviene no presentar a Montesquieu como defensor de una judicatura profesional?

5. ¿Qué resolvió la Corte Suprema de los Estados Unidos en Caperton y por qué es relevante para la elección de jueces?
6. ¿Qué dijo la relatora especial de la ONU sobre la compatibilidad de la elección popular de jueces con el derecho internacional?
7. ¿Qué garantías ofrece la Ley Orgánica frente a la disciplina por el contenido de las resoluciones y qué limitaciones tienen?
8. ¿Qué recomienda la Comisión Interamericana sobre los traslados de operadores de justicia y por qué?
9. ¿Por qué la revisión independiente de las decisiones disciplinarias importa para el justiciable, y no sólo para el juez?

CÓMO CITAR ESTA LECTURA

Iurexia, «Elegir a tu juez. La independencia judicial como derecho de la persona, de Montesquieu al Tribunal de Disciplina Judicial», *Derecho mexicano, explicado*, material de lectura, actualizado al 7 de octubre de 2026.

Material académico e informativo. No sustituye la asesoría de un abogado. Iurexia es una plataforma de inteligencia artificial para el trabajo jurídico en México: iurexia.com.

Fuentes

Los números en el texto remiten a esta lista. Las traducciones de textos escritos en otros idiomas son propias, salvo que se diga otra cosa. Enlaces consultados el 7 de octubre de 2026.

1. **PRENSA** Proceso, entrevista con Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU, 14 de septiembre de 2025. <https://www.proceso.com.mx/reportajes/2025/9/15/la-onu-urge-mexico-evitar-para-2027-acordeones-otros-vicios-de-la-eleccion-judicial-358761.html>
2. **NACIONES UNIDAS** Asamblea General de la ONU, resolución 217 (III), Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948 (texto original en español). [https://documents.un.org/api/symbol/access?s=A/RES/217\(III\)&l=en&t=pdf](https://documents.un.org/api/symbol/access?s=A/RES/217(III)&l=en&t=pdf)
3. **NACIONES UNIDAS** Comité de Derechos Humanos, Observación general n.º 32, CCPR/C/GC/32, 2007, párr. 19. <https://documents.un.org/api/symbol/access?s=CCPR/C/GC/32&l=en&t=pdf>
4. **DOCUMENTO OFICIAL** Comisión de Venecia, Report on the Independence of the Judicial System, Part I, CDL-AD(2010)004, párr. 6. <https://web.archive.org/web/20190110082026/https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD%282010%29004-e>
5. **NACIONES UNIDAS** Asamblea General, Tercera Comisión, «Mexico: Amendment to article 6 of the draft Declaration», A/C.3/308, 25 de octubre de 1948. <https://documents.un.org/api/symbol/access?s=A/C.3/308&l=en&t=pdf>
6. **NACIONES UNIDAS** Asamblea General, Tercera Comisión, acta resumida de la 113.ª sesión, A/C.3/SR.113, 26 de octubre de 1948. <https://documents.un.org/api/symbol/access?s=A/C.3/SR.113&l=en&t=pdf>
7. **DOCUMENTO HISTÓRICO** Montesquieu, De l'esprit des lois, Ginebra, Barrillot & fils, 1748, t. I, libro XI, cap. 6, p. 245 (BnF, Gallica). <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8618461c/f305.item>
8. **DOCUMENTO HISTÓRICO** [Alexander Hamilton], The Federalist n.º 78, en The Federalist, vol. II, Nueva York, J. and A. M'Lean, 1788, pp. 296-298 (Internet Archive). <https://archive.org/details/federalistcollec00hami/page/296/mode/1up>
9. **DOCUMENTO HISTÓRICO** Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, París, Gosselin, 1835, t. II, p. 179 (BnF, Gallica). <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86265903/f189.item>
10. **DOCTRINA** Piero Calamandrei, «Governo e magistratura» (1921), en Opere giuridiche, vol. II, pp. 217-218 (Roma TrE-Press, 2019); traducción de la UNAM, Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, 1944, p. 422. <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/escuela-nal-jurisprudencia/article/view/20588/18494>
11. **DOCUMENTO HISTÓRICO** François Guizot, Des conspirations et de la justice politique, París, Ladvocat, 1821, cap. II. <https://www.gutenberg.org/ebooks/73232>
12. **DOCUMENTO HISTÓRICO** Prohibitions del Roy, 12 Co. Rep. 63 (informe de Edward Coke), en BAILLII. <https://web.archive.org/web/20221012224900/http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/KB/1607/323.html>

13. DOCUMENTO HISTÓRICO James Spedding, *The Letters and the Life of Francis Bacon*, vol. V, Londres, 1869, p. 367 (acta del Consejo del 6 de junio de 1616). <https://archive.org/details/lettersandlifef05spedgoog>
14. DOCTRINA Roland G. Usher, «James I and Sir Edward Coke», *English Historical Review*, 18 (1903), pp. 664-675. <https://zenodo.org/records/1431684>
15. DOCUMENTO HISTÓRICO Deutsches Historisches Museum, LeMO, «Volksgeschichtshof». <https://www.dhm.de/lemo/kapitel/ns-regime/innenpolitik/volksgeschichtshof>
16. DOCUMENTO HISTÓRICO Bundesarchiv, «Sophie und Hans Scholl zum Tode verurteilt am 22.02.1943». <https://www.bundesarchiv.de/themen-entdecken/online-entdecken/geschichtsgalerien/sophie-und-hans-scholl-zum-tode-verurteilt-am-22021943/>
17. CORTE INTERAMERICANA Corte IDH, *Caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela*, 5 de agosto de 2008, párrs. 115, 137 y 147. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_182_esp.pdf
18. PRENSA Human Rights Watch, «Venezuela: Chávez Allies Pack Supreme Court», 13 de diciembre de 2004. <https://www.hrw.org/news/2004/12/13/venezuela-chavez-allies-pack-supreme-court>
19. NACIONES UNIDAS Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Opinión n.º 20/2010, A/HRC/16/47/Add.1. <https://documents.un.org/api/symbol/access?s=A/HRC/16/47/Add.1&l=es&t=pdf>
20. ESTADOS UNIDOS Corte Suprema de los Estados Unidos, *Caperton v. A. T. Massey Coal Co.*, 556 U.S. 868 (2009). <https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep556/usrep556868/usrep556868.pdf>
21. ESTADÍSTICA OFICIAL Iowa Secretary of State, resultados oficiales de las elecciones de ratificación judicial de 2010. <https://web.archive.org/web/20120425023410/http://sos.iowa.gov/elections/pdf/2010/judicialorr.pdf>
22. DOCTRINA Brennan Center for Justice, *The New Politics of Judicial Elections 2009-10*. <https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/new-politics-judicial-elections-2009-10>
23. DOCTRINA Gregory A. Huber y Sanford C. Gordon, «Accountability and Coercion: Is Justice Blind when It Runs for Office?», *American Journal of Political Science*, 48 (2004). <https://ideas.repec.org/a/wly/amposc/v48y2004i2p247-263.html>
24. DOCTRINA Carlos Berdejó y Noam Yuchtman, «Crime, Punishment, and Politics», *The Review of Economics and Statistics*, 95 (2013). <https://ideas.repec.org/a/tpo/restat/v95y2013i3p741-756.html>
25. ESTADÍSTICA OFICIAL Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia, resultados de las elecciones judiciales de 2017. https://web.oep.org.bo/wp-content/uploads/2018/01/separata_resultados_elecciones_judiciales_2017.pdf
26. TRIBUNAL EXTRANJERO Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, sentencia constitucional plurinacional 0084/2017, 28 de noviembre de 2017 (copia publicada por un tercero). <https://edwinfigueroaag.files.wordpress.com/2017/12/sentencia-0084-2017-tcp-bolivia-reeleccion-evo-morales.pdf>
27. CORTE INTERAMERICANA Corte IDH, Opinión Consultiva OC-28/21, 7 de junio de 2021. https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_28_esp.pdf
28. PROCESO LEGISLATIVO Iniciativa con proyecto de decreto en materia de reforma del Poder Judicial, *Gaceta Parlamentaria*, 5 de febrero de 2024 (pp. 3, 26-28 del PDF). <https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2024/feb/20240205-15.pdf>
29. DOCUMENTO OFICIAL Discurso del presidente en la presentación de iniciativas de reforma a la Constitución, 5 de febrero de 2024. <https://lopezobrador.org.mx/2024/02/05/discurso-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-en-la-presentacion-de-iniciativas-de-reforma-a-la-constitucion/>
30. DOCUMENTO OFICIAL OEA, Misión de Observación Electoral, elección judicial de México 2025, informe preliminar (pp. 12 y 37). https://www.oas.org/fpdb/press/2025_MEXICO_MOE_Elecciones_Judiciales_-_Informe_Preliminar_ESP.pdf
31. PRENSA Animal Político, «Gobierno rechaza informe de la OEA sobre la elección judicial», junio de 2025. <https://grupoanimal.mx/politica/gobierno-rechaza-informe-oea-eleccion-judicial>
32. PRENSA Zeta Tijuana, mensaje de la presidenta la noche de la elección, 1 de junio de 2025. <https://zetatijuana.com/2025/06/eleccion-judicial-todo-un-exito-votaron-casi-13-millones-mx-pais-mas-democratico-del-mundo-sheinbaum/>
33. DIARIO OFICIAL Decreto de reforma constitucional en materia del Poder Judicial, *Diario Oficial de la Federación*, 15 de septiembre de 2024 (arts. 96, 97 y 100). https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5738985&fecha=15/09/2024
34. NACIONES UNIDAS Relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, comunicación OL MEX 11/2024, 29 de julio de 2024. <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=29251>
35. LEY Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, texto vigente (arts. 80, 154, 184-187 y 191). <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOPJF.pdf>
36. NACIONES UNIDAS Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, 1985 (principios 18 y 20). <https://web.archive.org/web/20190417093319/http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx>
37. LEY Ley de Amparo, texto vigente, art. 61, fr. III (reforma publicada el 13 de marzo de 2025). <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp.pdf>
38. PROCESO LEGISLATIVO Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley de Amparo, dirigida a la presidenta de la República; la Suprema Corte la entregó a la Consejería Jurídica el 6 de octubre de 2026 (exposición de motivos, p. 15).
39. PRENSA MVS Noticias, «SCJN entrega a Consejería Jurídica propuesta de reforma a Ley Orgánica del PJF», 6 de octubre de 2026. <https://mvsnoticias.com/nacional/2026/10/6/scjn-entrega-a-consejeria-juridica-propuesta-de-reforma-a-ley-organica-del-pjf-748848.html>
40. COMISIÓN INTERAMERICANA CIDH, Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44, 5 de diciembre de 2013, párrs. 125-127. <https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf>

41. CORTE INTERAMERICANA Corte IDH, Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela, 30 de junio de 2009, párr. 81. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_197_esp.pdf
42. PRENSA Proceso, «Tribunal de Disciplina suspende a jueza por presuntamente entorpecer extradición de Florian Tudor», 18 de noviembre de 2025. <https://www.proceso.com.mx/nacional/justicia/2025/11/18/tribunal-de-disciplina-suspende-jueza-por-presuntamente-entorpecer-extradicion-de-florian-tudor-361001.html>
43. PRENSA El Universal, suspensión de dos magistradas por el amparo a Eugenio Hernández, 11 de marzo de 2026. <https://www.eluniversal.com.mx/nacion/suspenden-a-dos-magistradas-por-otorgar-amparo-a-eugenio-hernandez-exgobernador-de-tamaulipas-evitaron-su-extradicion-a-eu/>
44. PRENSA Proceso, «TDJ cita a Martha Magaña, exjueza que concedió primera suspensión contra la reforma judicial», 6 de octubre de 2026. <https://www.proceso.com.mx/nacional/2026/10/6/tdj-cita-a-martha-magana-exjueza-que-concedio-primera-suspension-contra-la-reforma-judicial-381314.html>
45. NACIONES UNIDAS ACNUDH, comunicado del Alto Comisionado sobre México, 22 de noviembre de 2024. <https://web.archive.org/web/20260119055215/https://www.ohchr.org/es/press-releases/2024/11/mexico-un-human-rights-chief-concerned-about-expansion-mandatory-pretrial>
46. NACIONES UNIDAS ACNUDH, declaración final de la visita del Alto Comisionado a México, 22 de abril de 2026. <https://web.archive.org/web/2026/https://www.ohchr.org/es/statements-and-speeches/2026/04/high-commissioner-turk-end-mission-statement-mexico>
47. COMISIÓN INTERAMERICANA CIDH, Informe Anual 2024, capítulo IV.A, nota 1302 (audiencia del 12 de noviembre de 2024). https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2024/capitulos/IA2024_4A_ES.PDF
48. ESTADOS UNIDOS Corte Suprema de los Estados Unidos, West Virginia State Board of Education v. Barnette, 319 U.S. 624 (1943), p. 638. <https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep319/usrep319624/usrep319624.pdf>
49. TRIBUNAL EXTRANJERO Cámara de los Lores, Liversidge v. Anderson [1942] AC 206, 3 de noviembre de 1941, voto de lord Atkin (BAILII). <https://web.archive.org/web/20201117125805/http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1941/1.html>
50. DOCTRINA Sir Jack Beatson, Atkin Lecture, Reform Club, 14 de noviembre de 2017, párr. 3. <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2017/12/beatson-lj-atkin-lecture-20171201.pdf>
51. TRIBUNAL EXTRANJERO Cámara de los Lores, R v. IRC, ex parte Rossminster [1980] AC 952, 13 de diciembre de 1979 (voto de lord Diplock). <https://web.archive.org/web/20210813011217/https://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1979/5.html>
52. ESTADOS UNIDOS Corte Suprema de los Estados Unidos, United States v. Nixon, 418 U.S. 683 (1974). <https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep418/usrep418683/usrep418683.pdf>